

○○○공 소 청

우편번호/

주소/

전화/

팩스/

수 신:

발 신:

검사

㉠

제 목: **고 소 · 고 발 사 건 결 정 결 과 통 지**

귀하가 고소·고발하신 우리 청 년 형제 호 사건에 관하여 아래와 같이 결정하였으므로 통지합니다.

피의자명			
수리죄명		처분일자	
결정죄명 및 결과			
공소시효 만료일	단기 . . .	장기 . . .	

-결정결과에 대한 안내-

1. ‘불기소’ 결정에 대하여 불복이 있을 경우에는 이 통지서를 받으신 날부터
 - 가. 30일 이내에 불기소결정에 대한 항고(「공소청법」 제57조)를 하실 수 있습니다.
(만약 항고 기각 시 고소인 및 「형법」 제123조부터 제125조까지의 죄 및 「공직선거법」 제273조에 정한 죄 등에 대한 일부 고발인은 10일 이내에 관할 고등법원에 재정신청을, 그 밖의 고발인은 30일 이내에 검찰총장에 재 항고를 각각 제기 가능)
 - 나. 다만, 고소인 및 가목에 규정된 일부 고발인은 ① 항고 이후 사건이 재기된 다음에 다시 불기소결정 통지를 받은 경우, ② 항고 신청 후 항고에 대한 결정이 행하여지지 않고 3개월이 경과된 경우, ③ 검사가 공소시효 30일 전까지 공소를 제기하지 않는 경우에는 항고를 제기하지 않고 바로 재정신청을 제기하실 수 있습니다.
(① 및 ②의 경우는 그 사유가 발생한 날부터 10일 이내에, ③의 경우는 공소시효 만료 전날까지 신청서 제출 필요)
 - 다. 항고 또는 재정신청을 할 때에는 항고장 또는 재정신청서를 위 기일 내에 우리 청에 제출하셔야 하며, 위 기간 경과 후에는 항고 또는 재정신청이 있더라도 기각됨을 유의하시기 바랍니다.
※ 항고는 검사로부터 불기소결정 통지를 받은 고소·고발인이 그 검사가 속한 공소청을 거쳐 관할 광역공소청장에게 제기하는 불복절차를 말하고, 재정신청은 검사로부터 불기소결정 통지를 받은 고소인 및 일부 고발인이 항고기각이 있는 등 일정한 경우 그 검사가 속한 공소청을 거쳐 관할 고등법원에 그 당부에 관한 재정을 신청하는 불복절차를 말합니다.
 - 라. 불기소이유를 알고 싶을 때에는 우리 청 혹은 가까운 공소청 민원실을 방문하시거나 형사사법포털을 통하여 신청 후 확인하실 수 있습니다.
2. 피의자 또는 참고인 등의 소재불명으로 ‘기소중지’ 결정 또는 ‘참고인중지’ 결정된 경우
 - 가. 그 피의자 또는 참고인 등의 소재가 발견된 때에는 그 사유를 밝혀 재기 신청할 수 있습니다.
 - 나. 피의자 또는 참고인 등의 소재가 발견되어 사건이 종결될 때까지 고소(고발)인의 주소 변동이 있을 때에는 우리 청 사건과로 주소 보정을 하여 주시기 바랍니다.
3. ‘구공판, 구약식’ 결정은 사건에 대하여 법원에 재판을 청구하는 결정으로, 법원에 문의하여 법원 사건 번호를 확인하고 대법원 인터넷 사이트(safind.scout.go.kr/sf/mysafind.jsp)에서 재판진행 상황을 확인할 수 있습니다.
4. ‘보완수사요구’ 결정은 송치사건의 보완수사가 필요한 경우 수사기관에 기록을 송부하는 결정으로, 문의사항이 있는 경우 담당 수사관서로 연락하시기 바랍니다.
※ 「형사소송법」(제197조의2제1항)은 검사가 송치사건의 공소제기 여부 결정 또는 공소의 유지 등에 관하여 필요한 경우 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있음을 규정하고 있습니다.
5. ‘공소보류’ 결정은 「국가보안법」 제20조(공소보류)에 따라 형법 제51조(양형의 조건)의 사항을 참작하여 공소제기를 보류하는 결정입니다.
6. ‘이송’ 결정은 타 공소청 또는 타 수사기관으로 사건을 이송하는 결정입니다.
7. ‘소년보호사건 송치’, ‘가정보호사건 송치’, ‘성매매보호사건 송치’, ‘아동보호사건 송치’ 결정은 가정법원으로 사건을 송치하는 결정입니다.

※ 수리죄명은 고소(고발)접수 시 죄명이며, 결정죄명은 검사가 고소(고발)사실을 수사하여 결정한 죄명으로 수리죄명과 결정죄명이 다를 수 있으며, 기타 문의사항이 있을 경우에는 전화 000-0000로 연락하시기 바랍니다.